

PRESUDA	ČINJENICE	PITANJE	ZAKLJUČAK SUDA
<u>VAN GEND EN LOOS</u> 1963. EUROPSKO PRAVO	Poduzeće Van Gend en Loos uvozi formaldehid u Nizozemsku. Nizozemska je prebacila tu tvar u viši carinski razred (bez izravnog povećanja carina), dok tadašnji čl.12. ugovora o EZ kaže da se ne smiju uvoditi nove carine. - vertikalni odnos (Nizozemska kao država – poduzeće kao pojedinac)	Može li se Van Gend en Loos pozvati na odredbu osnivačkog ugovora pred nacionalnim sudom, tj. ima li čl. 12 ugovora IZRAVNU PRIMJENU i stvara li subjektivna prava koja su sudovi dužni štititi?	1. Europsko pravo predstavlja <u>NOVI PRAVNI POREDAK</u> različit od međunarodnog prava (jer su njegovi subjekti ne samo države, već i građani-pojedinci) 2. NORME EUROPSKOG PRAVA MOGU IMATI IZRAVAN UČINAK – i to ako su ispunjena 3 kriterija - da je odredba: • jasna • bezuvjetna • neovisna o naknadnim nacionalnim mjerama O tome ima li neka norma izravan učinak odlučuje Europski sud, a ne nacionalni sudovi.
<u>COSTA vs. ENEL</u> 1964. NADREĐENOST EUROPSKOG PRAVA	Flaminio Costa je odbio platiti jedan bagatelni račun za potrošnju električne energije obrazlažući to tvrdnjom da je nacionalizacija talijanskih poduzeća za proizvodnju i distribuciju električne energije bila suprotna odredbama Ugovora o EEZ kojima se zabranjuju državni monopoli komercijalnog karaktera.	Što u slučaju KOLIZIJE nacionalne norme i norme europskog prava, te koja u tom slučaju ima prednost?	<u>EUROPSKO PRAVO NADREĐENO JE NACIONALNOM PRAVU</u>, bez obira kad je ono doneseno. Države ne smiju dati prednost nacionalnom pravu koje je suprotno odredbama i duhu ugovora – jer ako se država potpisivanjem određenog ugovora obvezala na nešto, onda se toga mora i pridržavati. Kad bi se dala prednost nacionalnim normama, pravo zajednice bi bilo heterogeno i razlikovalo bi se od države do države – impliciralo bi uvjetnost, a ne bezuvjetnost obaveze i zabranjenu diskriminaciju.
<u>SIMMENTHAL</u> 1978. PRIMJENA I NADREĐENOST EUROPSKOG PRAVA	Postoji sukob prava zajednice i talijanskog nacionalnog prava. Tal. sustav traži od redovnih sudaca da pitanje ocjene ustavnosti postave pred talijanskim Ustavnim sudom, a ne da samostalno odluče o neprimjeni nac. prava.	Može li nacionalni sudac samostalno odlučiti o neprimjeni nacionalnog prava i IZUZETI IZ PRIMJENE NACIONALNO PRAVO SUPROTNO DIREKTIVI?	<u>1. NACIONALNI SUDAC JE NE SAMO OVLAŠTEN, VEĆ I OBVEZAN SAMOSTALNO PRIMIJENITI PRAVO ZAJEDNICE U KONKRETNOM PREDMETU</u> (zbog učinkovitosti prava EZ) – i to one odredbe koje imaju izravan učinak 2. mjere i odredbe EZ samim stupanjem na snagu stavljaju izvan snage bilo koju odredbu nacionalnog prava koja je suprotnog sadržaja, bez obzira je li donesena prije ili poslije prava zajednice - nije potrebno da nacionalni sud traži ili čeka prethodno stavljanje tih odredbi izvan snage zakonom (derogaciju) ili na drugi ustavom propisan način (<u>odredba samim izuzećem ipak ostaje i dalje važeća, dok bi proglašenje neustavnosti od strane US-a djelovalo erga omnes!</u>)

<u>INTERNATIONALLE HANDELGESELL- SCHAFT</u> 1970. ODNOS PRAVO ZAJEDNICE – USTAV DRŽAVE	Njemački sud traži od ES-a da u prethodnom postupku odluči o valjanosti izvoznih dozvola (koje traže plaćanje depozita) koje su regulirane dvjema uredbama Zajednice, a u suprotnosti su s 3 načela zajamčena njemačkim ustavom.	Nacionalni sud traži ocjenu VALJANOSTI (a ne tumačenje) dvije uredbe EZ u odnosu na njemačko nacionalno (ustavno pravo). ODNOS PRAVO ZAJEDNICE – USTAV DRŽAVE	ES ne želi se upuštati u to, već je preformulirao pitanje i odlučio ocjenjivati USKLAĐENOST UREDBI U ODNOSU NA OPĆA NAČELA PRAVA ZAJEDNICE. (prava inspirirana ustavima zemalja članica) Pritom zaključuje da su uredbe valjane i ne kose se s općim načelima prava zajednice. Njemački sud nije zadovoljan, smatra da to nije odgovor na njegovo pitanje, te pita njemački Ustavni sud
<u>SOLANGE I.</u> 1970. ODNOS PRAVO ZAJEDNICE – USTAV DRŽAVE	Nastavak prethodnog predmeta pred Njemačkim ustavnim sudom	ODNOS PRAVO ZAJEDNICE – USTAV DRŽAVE	PRESUDA NJEMAČKOG USTAVNOG SUDA: Njemački ustavni sud ima pravo preispitivati pravo zajednice i da li je ono u skladu s ustavom, i to ZATO ŠTO NIVO ZAŠTITE TEMELJNIH PRAVA NIJE NA ADEKVATNOJ RAZINI kod Europskog parlamenta (on se tada još ne bira izravno – nema demokracije) i još NE POSTOJI KATALOG LJUDSKIH PRAVA. Dakle, njemački Ustavni sud će preispitivati pravo zajednice dokle god (so lange) zaštita ljudskih prava od strane zajednice ne bude na zadovoljavajućoj razini.
<u>SOLANGE II.</u> 1986. ODNOS PRAVO ZAJEDNICE – USTAV DRŽAVE	Nastavak Solange I. – njemački Ustavni sud donosi novu odluku	ODNOS PRAVO ZAJEDNICE – USTAV DRŽAVE	Europsko pravo se u međuvremenu dovoljno razvilo i sada je zaštita ljudskih prava na adekvatnoj razini – zato zaštita Ustavnog suda više nije potrebna. Temeljna prava su adekvatno osigurana jer: • postoji katalog ljudskih prava (Europska povelja za zaštitu ljudskih prava, od Lisabona obvezujuća) • postoje izravni izbori za parlament • razvila se sudska praksa – postoji niz predmeta koji se odnose na zaštitu ljudskih prava <u>TAKO DUGO DOK JE ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA KOJU PRUŽA EUROPSKO PRAVO I EUROPSKI SUD DOVOLJNA, USTAVNI SUD NEĆE PROVODITI SVOJU KONTROLU</u>

<u>WALRAWE i KOCH</u> 1974. IZRAVNI UČINAK OSNIVAČKIH UGOVORA	Dva "pacemakera" (Walrave i Koch) tuže Međunarodnu uniju biciklista i nizozemsku i španjolsku biciklističku federaciju smatrajući da su odredbe njihova pravilnika diskriminatorne, i time suprotne odredbama Ugovora o EZ (čl. 59 ima za cilj zabranu svake diskriminacije utemeljene na državljanstvu). horizontalni odnos	<u>UČINAK OSNIVAČKIH UGOVORA KAO PRIMARNIH IZVORA</u> Mogu li se fizičke i pravne osobe pred nacionalnim sudovima pozivati na subjektivna prava koja proizlaze izravno iz osnivačkih ugovora ne samo u odnosu na državu (vertikalni odnos), već i u odnosu na druge pravne subjekte (horizontalni odnos)?	<u>Ugovor jamči slobodu kretanja radnika i slobodu pružanja usluga</u> – a sport je u ovom slučaju ekonomska aktivnost. <u>ODREDBE OSNIVAČKIH UGOVORA imaju ne samo vertikalne, nego i HORIZONTALNE IZRAVNE UČINKE</u>
<u>DEFRENNE II.</u> 1976. IZRAVNI UČINAK OSNIVAČKIH UGOVORA	Stjuardesa koja je bila plaćena manje od stjuarta u istom periodu radnog odnosa (veljača 1963. do veljače 1966.), tuži poslodavca (horizontalni odnos) po osnovi da je u tom periodu trpila diskriminaciju u plaći zbog spola. Belgija se poziva na to da država još uvijek nije „uspjela osigurati“.	<u>UČINAK OSNIVAČKIH UGOVORA KAO PRIMARNIH IZVORA</u> Članak ugovora koji se odnosi na zabranu diskriminacije upućen je državama članicama, a ne pojedincima (poslodavcu). Mogu li se pojedinci i u slučaju horizontalnog odnosa pozivati na njega pred nacionalnim sudovima?	<u>ČLANAK UGOVORA 119. O ZABRANI DISKRIMINACIJE IMA HORIZONTALNI IZRAVNI UČINAK.</u> Rok u kojem su države trebale ostvariti načelo jednake plaće za muškarce i žene je protekao, a odgoda roka za nove članice ne utječe na rok za stare. Sud smatra da treba regulirati i privatni sektor jer se inače ne bi mogao ostvariti cilj koji se želi postići ovom odredbom, a osobama privatnog sektora ne smije se dopustiti da narušavaju pravni poredak zajednice. Čl.119. ima DVOSTRUKI CILJ: EKONOMSKI (izbjegli situaciju u kojoj poduzeća u zemljama koje se provele odredbu trpe štetu u odnosu na one koje nisu) i SOCIJALNI (jedan od soc.ciljeva zajednice) <u>Ipak, retroaktivni učinci ove odluke se ograničavaju!</u>
<u>KUCUK-DEVECI</u> 2010. IZRAVNI UČINAK OPĆIH NAČELA PRAVA	Gđa. Kučuk–Deviči zaposlila se s 18, a otpušena je s 28 godina. No dobiva manju otpremninu i otkazni rok jer se po nacionalnom pravu ne računa ono što je radila prije 25.god.	Da li je odredba nacionalnog prava suprotna direktivi koja ovo zabranjuje?	ES kaže da jest suprotno direktivi, <u>ali direktive nemaju horizontalni izravni učinak</u> već samo vertikalni, upućene su državama članicama. ALI, moguće je pozvati se na OPĆA NAČELA PRAVA koja govore o zabrani diskriminaciji (uključujući i onu koja se odnosi na dob), a ona <u>IMAJU IZRAVNI UČINAK</u>

<u>LEONISIO</u> 1971. IZRAVNI UČINAK UREDBI	Postoji uredba koja predviđa da zbog hiperprodukcije proizvođači mlijeka koji zakolju svoje krave muzare imaju pravo na subvenciju koja će biti osigurana iz državnog proračuna. Gospođa Leonesio postupila je tako, no talijansko Ministarstvo joj je odbilo dati novac rekavši da im za to nisu alocirana sredstva iz državnog proračuna, o čemu treba odlučiti tal. parlament. (VERTIKALNI ODNOS)	UČINAK I STATUS <u>UREDBI</u> kao sekundarnog prava zajednice Prvi put se raspravlja o uredbama!	Ne može se proračunom spriječiti ostvarivanje subjektivnih prava. <u>UREDBE STVARAJU SUBJEKTIVNA PRAVA</u> koja su sudovi dužni štiti. <u>UREDBE IMAJU IZRAVNU PRIMJENU</u> i država se ne može pozvati na činjenicu da nešto nije dobro primijenila
<u>COMMISSION vs.</u> <u>ITALY</u> 1972. ZABRANA IMPLEMENTACIJE UREDBI	Nastavak na Slučaj Leonisio – TUŽBA KOMISIJE PROTIV DRŽAVE ČLANICE, jer komisija smara da je Italija: 1. prekasno donijela zakonodavstvo za isplatu premija i neprikladno provela uredbu 2. nije u potpunosti provela uredbu (uvela je samo jednu od dvije premije)	ZABRANA IMPLEMENTACIJE UREDBI	<u>Postoji povreda od strane Italije ne samo zbog odgode u provedbi sustava isplate premija, već i zbog načina na koji ga je provela (neprikladno).</u> Neprihvatljivo je da država može na nekompletan ili selektivan način primijeniti odredbe zajednice tako da odbaci one aspekte uredbi koje smatra suprotnima svojim nacionalnim interesima, jer to dovodi do neravnopravnosti talijanskih mljekara na tržištu. ES utvrđuje da je ITALIJA ODGODOM I NEPRIKLADNIM NAČINOM PROVEDBE POVRIJEDILA SVOJE OBAVEZE koje proizlaze iz uredbi.
<u>VARIOLA</u> 1973. IZRAVNI UČINAK UREDBI	Republika Italija donijela je zakon kojime je uvela "iskrcajnu pristojbu" u iznosu od 30 Lira po metričkoj toni žitarica koje se iskrcavaju u talijanskim lukama. Poduzeće Fratelli Variola pokrenulo je postupak protiv talijanske carinske uprave tražeći oglašavanje takve pristojbe nezakonitom. VERTIKALNI ODNOS	UČINAK I STATUS <u>UREDBI</u> kao sekundarnog prava zajednice	<u>UREDBE</u> imaju neposredni, <u>HORIZONTALNI I VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK</u> i <u>dodjeljuju subjektivna prava</u> koja su sudovi dužni štiti. Izravna primjena uredbi znači da su njeno stupanje na snagu i primjena NEOVISNE OD BILO KAKVIH MJERA PRIHVAĆANJA U NACIONALNOM PRAVU. Uredbe se <u>NE SMIJU PRENOSITI u nacionalno pravo</u> već se imaju prevesti i <u>PRIMJENJIVATI NEPOSREDNO.</u> Ako uredba to traži, države članice trebaju donijeti provedbene mjere koje ne smiju mijenjati smisao uredbi.

<u>VAN DUYN</u> 1974. DIREKTIVE – VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK	Gđica Van Duyn želi ući u VB i raditi kao tajnica u scijentološkoj crkvi – dopuštenje ulaska uskraćeno je u skladu s politikom Vlade UK u odnosu na navedenu organizaciju, čije aktivnosti ona smatra društveno štetnima = ograničenje slobode kretanja radnika. Gđica Van Duyn se poziva na Direktivu kojom se uređuje sloboda kretanja radnika.	Prvi put se javlja pitanje mogu li <u>DIREKTIVE</u> imati <u>VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK</u>, tj. može li se pojedinac izravno pozvati na direktivu pred nacionalnim sudom?	<u>ES priznaje direktivama VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK</u> i pritom obrazlaže svoje shvaćanje <u>NAČELOM KORISNOG UČINKA</u> (l'effet utile) Ako se zaključi da direktiva može imati izravne učinke, tj. stvarati subjektivna prava koja su nacionalni sudovi dužni štititi, ona još uvijek mora <u>zadovoljiti opće kriterije za izravni učinak</u> koje je ES postavio u predmetu <u>Van Gend en Loos</u> (<u>jasna, precizna, bezuvjetna</u>).
<u>RATTI</u> 1979. DIREKTIVE – VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK	Ratti je Talijan, trgovac opasnim supstancama, čije je trgovačko društvo odlučilo svoje proizvode pakirati i obilježavati u skladu sa dvije Direktive (o pakiranju i obilježavanju), premda niti jedna nije bila implementirana u Italiji. Kada je Ratti pustio svoje proizvode na tržište, protiv njega je pokrenut postupak zbog povrede odredaba talijanskog zakona koji ima restriktivnije odredbe po tom pitanju.	Što ako <u>ROK ZA IMPLEMENTACIJU PROTEKNE</u>, a država ne implementira direktivu? Koja je norma primjenjiva: <u>norma direktive koja nije prenesena</u> u talijansko pravo u roku ili <u>norma talijanskog prava koja je suprotna direktivi</u>?	Država se <u>ne može pozivati na norme nacionalnog prava koje su suprotne direktivi nakon isteka roka</u> za prenošenje direktive u nacionalno pravo. Sud je takvu odluku obrazložio <u>NAČELOM ESTOPPEL</u>, tj. <u>Nemo auditur propriam turpitudinem allegans</u> → nitko, pa niti država, ne može se pozivati na svoj vlastiti propust sebi u korist. Dakle, <u>IZRAVAN UČINAK DIREKTIVA</u> (koje zadovoljavaju 3 uvjeta) <u>NASTAJE TEK PO PROTEKU PROPISANOGA ROKA</u>, i to u slučaju kad dotična država članica ne ispuni svoju obvezu. <u>Prije isteka roka</u> za provedbu direktiva, dakle, u razdoblju koje je državama članicama ostavljeno za njihovu provedbu, direktive ne mogu proizvoditi derogacijske učinke na nacionalno pravo. Drugim riječima, primjenjuje se nacionalno pravo, te se pojedinci u tom razdoblju ne mogu pozivati na izravan učinak direktiva. <u>Ali tom razdoblju direktive imaju neke druge učinke</u>, primjerice, stvaraju obavezu za države da ne poduzimaju ništa što bi moglo osujetiti ili otežati ostvarivanje ciljeva koje direktiva propisuje.

<u>BECKER</u> 1981. UČINAK DIREKTIVA	Slučaj sličan Rattiju, gđa. Becker traži od države da je na temelju direktive oslobodi poreza (dakle, traži od države da nešto provede temeljem direktive)	Mogu li direktive razviti i HORIZONTALNO DJELOVANJE PREMA TREĆIMA?	ES odbio je takav učinak djelovanja prema trećima koje tereti privatne osobe. Prema pravnoj praksi, DIREKTIVE NE MOGU BITI TEMELJ NEPOSREDNIH OBAVEZA ZA POJEDINCE. Nije bitno ima li cijela direktiva izravni učinak – moguće je i da SAMO JEDAN NJEZIN DIO zadovoljava 3 uvjeta – i tada se pojedinac može pozvati na njega bez obzira na ostatak direktive.
<u>MARSHALL</u> 1986. DIREKTIVE – VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK, ŠIRENJE POJMA DRŽAVE	Gospođa Marshall bila je zaposlena kao dijetetičarka pri zdravstvenim vlastima okruga Southampton. Kada je navršila 62 godine života, umirovljena je. Takva se odluka temeljila na politici zdravstvenih vlasti prema kojoj je umirovljenje bilo obavezno za žene sa 60, a za muškarce sa 65 godina života. Smatrajući da su njena prava povrijeđena, gđa. Marshall tražila je naknadu štete koja se sastojala od izgubljene plaće i gubitka zadovoljstva koje je imala u svom radu. Pritom se poziva na direktivu koja zabranjuje diskriminaciju utemeljenu na spolu u pogledu uvjeta umirovljenja.	Može li se gđa. Marshall POZVATI NA DIREKTIVU PRED NACIONALNIM SUDOM? Velika Britanija tvrdi da se pojedinac može pozvati na direktivu samo protiv države (dakle, u vertikalnom odnosu), dok se ovdje radi o horizontalnom odnosu.	ES potvrđuje britanske argumente da se pojedinac na direktivu može pozivati samo protiv države, ALI zato u ŠIRI POJAM DRŽAVE i medicinskoj instituciji daje status državnog tijela. Dakle, pošto je direktiva jasna, precizna i bezuvjetna, gđa. Marshall se može pozvati na nju – DIREKTIVA IMA VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK. ES OKLIJEVA izravno reći da direktive imaju i horizontalni izravni učinak i rješenje problema vidi u PROŠIRENOM TUMAČENJU POJMA DRŽAVE. Fizičkim osobama direktiva daje prava, a državi nameće obveze – ona može nastupati i kao vlast – IURE IMPERII, i kao poslodavac – IURE GESTIONIS Time ES nastoji postići 2 cilja: • disciplinirati države članice u pogledu pravo-vremene, potpune i ispravne provedbe direktiva • ES potvrđuje svoju ulogu zaštitnika subjektivnih prava koja izviru iz prava zajednice. Tri su moguća načina kršenja direktiva: • da države ne provede direktivu • da je provede, ali na pogrešan način • da je nacionalni provedbeni zakon ispravan, ali je praksa pogrešna

<u>FOSTER</u> 1990. POJAM DRŽAVE – DVA TESTA kojima se utvrđuje je li neko tijelo emanacija države	Činjenice slične Marshallu, no u pitanju nije javna vlast već <u>poduzeće koje je monopolist u opskrbi plinom i država ga, kao takvog, kontrolira</u> (British Gas)	Mogu li se umirovljene žene pozvati na istu direktivu kao i gđa. Marshall, tj. predstavlja li poduzeće British Gas tijelo državne vlasti za potrebe vertikalnog izravnog učinka direktive?	U predmetu Marshall <u>Europski sud odlučio je da tijelo javnog zdravstva ispunjava te uvjete, ali nije pobliže odredio kriterije</u>. To je učinio odlukom u ovom predmetu. ES uvodi <u>DVA TESTA</u> prema kojima se utvrđuje je li neko tijelo emanacija države: 1. tijelo je <u>U SASTAVU ili POD KONTROLOM DRŽAVE</u>, ili 2. tijelo ima <u>SPECIJALNE OVLASTI koje mu je DODIJELILA DRŽAVA</u>
<u>FACCINI DORRI</u> 1994. DIREKTIVE – NEMAJU HORIZONTALNI IZRAVNI UČINAK	Tužiteljica se tijekom putovanja u Milano dala nagovoriti na sklapanje ugovora o narudžbi dopisnog tečaja engleskog jezika. Po povratku kući izjavila je da raskida ugovor. Trgovac tvrdi da ona nema pravo raskinuti ugovor. Direktiva 85/577 navodi da ona ima pravo na to, u roku od 7 dana. Direktiva je trebala biti implementirana 1987., no Italija je to učinila tek 1992. Dorri se poziva na direktivu. Prema talijanskom pravu ugovor je valjan, a prema direktivi se može raskinuti. Da je Italija direktivu implementirala na vrijeme, gđa. Faccini Dorri bi se mogla pozvati na nacionalno zakonodavstvo.	Može li se gđa. Faccini Dorri pozvati na direktivu, iako se radi čistom HORIZONTALNOM ODNOSU?	<u>ES odlučuje u punom sastavu</u> i daje konačni odgovor na pitanje MOGU LI DIREKTIVE IMATI HORIZONTALNI IZRAVNI UČINAK? NE! Čak i ako ispunjavaju 3 uvjeta, te čak i ako je rok za implementaciju protekao, a država to nije učinila, <u>DIREKTIVE NE MOGU IMATI HORIZONTALNI IZRAVNI UČINAK!</u> ALI, usprkos tome, <u>NACIONALNI SUDAC IMA OBVEZU PROTUMAČITI NACIONALNO PRAVO U SVJETLU EUROPSKOG</u> (tj. direktive) ako je to ikako moguće + POSTOJI MOGUĆNOST ZA NAKNADU ŠTETE (obveza države da nadoknadi štetu zbog neprimjene prava EU – prvi put u slučaju Frankovich)

<u>VON COLSON</u> 1984. INTERPRETATIVNI UČINAK EUROPSKOG PRAVA	Radi se o slučaju dviju kvalificiranih socijalnih radnica koje je zatvor WERL odbio zaposliti jer su u njemu isključivo smješteni muški zavorenici obrazlažući to navođenjem problema i rizika vezanih uz primanje u službu ženskih kandidata te su umjesto njih primili u službu muške kandidate, iako su oni imali lošije kvalifikacije – OČITA DISKRIMINACIJA PO SPOLU – to nije sporno. Problem je u SANKCIJI – NAKNADI ŠTETE koja je po njemačkom građ. zakoniku mizerna. POSTOJI DIREKTIVA koja zabranjuje diskriminaciju, ali <u>ona ne ispunjava uvjete za izravni učinak</u> te se tužiteljice ne mogu izravno pozvati na nju. Direktiva <u>nije dovoljno precizna</u>, ne kaže kakve točno trebaju biti sankcije za diskriminaciju – to prepušta državama članicama pod uvjetom da je ostvaren cilj i svrha direktive – a to nije učinjeno! Dakle, Njemačka je POGREŠNO IMPLEMENTIRALA DIREKTIVU.	POSREDNI ili INTERPRETATIVNI UČINAK EUROPSKOG PRAVA Može li se na neki način ipak primijeniti direktiva, tj. ima li ona u ovom slučaju ikakav učinak?	S obzirom da <u>njemačkim implementacijom cilj direktive</u> (zadovoljavajuća naknada troškova) nije ostvaren, može se zaključiti da je Njemačka pogrešno implmetirala direktivu. <u>ES smatra da sankcija mora biti:</u> • takva da jamči stvarnu i djelotvornu sudsku zaštitu • imati stvarni odvraćajući učinak na poslodavce • primjerena u odnosu na pretrpljenu štetu Postoji obveza nacionalnog suca da prilikom tumančenja odredaba nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na implementaciju direktive, to tumačenje provodi u skladu s ciljem i svrhom direktive – to je tzv. <u>KLAUZULA LOJALNOSTI</u> – "države ne smiju poduzimati mjere suprotne njihovim obvezama" – ona proizlazi još iz osnivačkih ugovora ("države će poduzimati sve potrebne mjere za ostvarenje ciljeva ugovora i suzdržavati se od njima suprotnih") Tu odredbu ES koristi kao <u>PRAVNU OSNOVU ZA INTERPRETATIVNI UČINAK</u> prava EU. Granice: u mjeri u kojoj to nacionalno pravo dopušta – dakle <u>granice interpretativnog učinka određuje nacionalno, a ne europsko pravo</u>
<u>MARLEASING</u> 1990. INTERPRETATIVNI UČINAK EUROPSKOG PRAVA	Postupak se vodi pred španjolskim sudom između dvaju trgovačkih društava: tužitelj Marleasing tvrdi da je ugovor kojim je uspostavljen La comercial (tuženik) ništav, jer nema «causu» [svrhu], tj. jer je causa protupravna. Nepostojanje ili protupravnost cause bili su razlozi za ništavost ugovora temeljem španjolskog građanskog zakonika. La comercial je temeljila svoju obranu na Direktivi o trgovačkim društvima čiji je članak taksativno nabrajao razloge ništavosti ugovora o osnivanju društva, a među njima nije bilo nepostojanje ili protupravnost cause.	<u>HORIZONTALNI ODNOS</u> – Marleasing se ne može izravno pozvati na direktivu koja nije provedena u roku. <u>Treba li nacionalni sud u svjetlu direktive interpretirati samo specifično nacionalno pravo kojim se provodi direktiva, ili ta obaveza obuhvaća ukupno nacionalno pravo?</u>	<u>Nacionalni sudovi moraju INTERPRETIRATI CJELOKUPNO NACIONALNO PRAVO U SKLADU S EUROPSKIM</u>, bez obzira je li doneseno prije ili nakon direktive, te je li doneseno u specifičnu svrhu provedbe direktive ili ne, <u>na način koji je sukladan ciljevima direktive</u>. Direktive koje nemaju izravne učinke, a nisu provedene u nacionalnom pravu ne mogu stvarati subjektivna prava niti biti pravna osnova za rješenje spora → u takvom slučaju nacionalni sud kao osnovu za rješavanje spora treba primijeniti nacionalnu normu, ali je mora interpretirati u skladu s direktivom

**KOLPINGHUIS
NIJMEGEN**
1987.

**OBRNUTA
VERTIKALNA
SITUACIJA –
INTERPRETATIVNI
UČINAK**

Kafić običnu vodu iz pipe prodaje kao mineralnu, a donesena je direktiva koja to zabranjuje.

Postoji vertikalni odnos između kafića i države, ali ovo je zapravo **OBRNUTA VERTIKALNA SITUACIJA** – jer u pravilu direktive stvaraju prava za pojednca i obveze za državu, a ovdje je to obrnuto – **direkriva stvara obveze za pojedinca, a državi daje pravo da prijestupnika kazneno goni.**

PROBLEM – Nizozemska **nije direktivu implementirala na vrijeme** (inače bi se bez problema mogla pozvati na nju)

Može li se država svejedno pozvati na direktivu da bi kazneno gonila vlasnika kafića?

Dokle ovdje seže INTERPRETATIVNI UČINAK?

ES pojasnio je da **OBVEZA INTERPRETACIJE nacionalnog prava u skladu s direktivom**, kako bi se ostvarili njeni ciljevi, **ima svoje granice u zabrani retroaktivnosti i zaštiti pravne sigurnosti.**

Dakle, zbog **PRAVNE SIGURNOSTI i ZABRANE RETROAKTIVNOSTI** **nije dopušteno** da država na temelju direktive, a **bez implementacije**, pojedinca kazneno goni.

PUPINO
2005.

**OKVIRNE ODLUKE
– INDIREKTNI
UČINAK**

Vodi se postupak protiv gđe. Pupino jer je navodno zlostavljala djecu u vrtiću. Po talijanskom zakonodavstvu iskazi koje su djeca dala u istrazi morali bi se ponoviti pred sudom u unakrsnom ispitivanju tijekom glavne rasprave.

Postoji OKVIRNA ODLUKA koja kaže da se **sa žrtvama koje su posebno ranjive može posupati na poseban, njima prilagođen način.**

Optužba traži da videozapisi iskaza djece u istrazi budu dovoljni za sud bez ponovnog ispitivanja. Talijanski sud upućuje prethodno pitanje ES-u.

Do tada je POSREDNI UČINAK vezan jedino uz DIREKTIVE, ali ne i OKVIRNE ODLUKE.

PITANJE UČINKA
**OKVIRNIH
ODLUKA**
(kao akata 3.stupa)

KLAUZULA LOJALNOSTI bila je navedeno u čl.10 UEZ i zahtijeva od država članica da **poduzimaju mjere nužne za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovora te da olakšavaju ostvarenje zadataka Europske zajednice**, te da se **suzdrže od poduzimanja mjera koje bi mogle ugroziti ostvarivanje ciljeva Zajednice.** **Međutim, tada je već bio donese UEU.**

Sud kaže da je čl.10 (klauzula lojalnosti) **primjenjiva i na UEU i treći stup.**
****po LU oba ugovora su jednako vrijedna i klauzula lojalnosti postaje čl.4.st.3. novog UEU****

Ovo presudom **ES i OKVIRNIM ODLUKAMA PRIZNAJE INDIREKTNI (posredni) UČINAK**, tj. počinje izjednačavati pravne učinke izvora III. stupa s onima izvora I. stupa.

<u>FRANCOVICH</u> 1991. ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU	Italija nije u svoje nacionalno pravo ugradila direktivu o zaštiti radnika u slučaju stečaja poslodavca, a rok je protekao. Svrha je direktive da se u takvoj situaciji radnici zaštite kroz garantni fond koji bi im isplaćivao određenu svotu umjesto plaća kroz određeno vrijeme. U dva poduzeća nad kojima je otvoren stečaj, radnici ne primaju plaću. Stoga se obraćaju sudu, tužeći državu, te od suda traže da državi naloži plaćanje svote zagarantirane smjernicom, ili, alternativno, naknadu štete.	Temeljna presuda u kojoj je PRVI PUT PRIZNATA ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU ZBOG NEIMPLEMENTACIJE DIREKTIVE. Dakle, može li se od države tražiti naknada štete zbog neimplementacije direktive?	<u>Direktiva</u> na koju se radnici žele pozvati NE ISPUNJAVA UVJETE ZA IZRAVAN UČINAK – ona kaže da je jasno tko su nositelji prava (radnici), također je jasan minimalni sadržaj prava (tj. minimalni iznos na koji radnici imaju pravo), ali nije jasno tko je takvu minimalnu garanciju dužan isplatiti, tj. tko treba osnovati fond za isplatu naknada i kako će se prikupljati sredstva za njega. → da bi se to znalo, država je trebala implementirati direktivu, a to nije učinila. (da jest, znalo bi se koga treba tužiti) ES kaže da su DRŽAVE ČLANICE OBVEZNE NADOKNADITI GUBITAK I ŠTETU koju su pretrpjeli pojedinci kršenjem prava zajednice. Pravno opravdanje za to je KLAUZULA LOJALNOSTI. ES postavlja i 3 UVJETA koja se moraju ispuniti da bi postojala odgovornost države za naknadu štete: • direktiva mora stvarati SUBJEKTIVA PRAVA čiji se sadržaj može identificirati i mora postojati ŠTETA ZA POJEDINCA (svrha povrijeđene norme EU je stvaranje prava za pojedinca, a iz norme mora biti jasno o kakvom se pravu radi) • mora se raditi o DOVOLJNO OZBILJNOJ POVREDI prava zajednice – neprovođenje ili pogrešno provođenje direktive u nacionalno pravo uvijek je dovoljno ozbiljna povreda (pritom namjera nije ključna) – to je rečeno u Brasserie • mora postojati UZROČNA VEZA između kršenja obveze države i štete koju je pojedinac pretrpio
<u>BRASSERIE</u> 1996. ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU – UVJET DOVOLJNO OZBILJNE POVREDE	Francuska pivovara Brasserie uvozi pivo u Njemačku, koja pak taj uvoz zabranjuje pozivajući se na njemački propis koji određuje što se smatra čistim pivom. Brasserie tuži Njemačku jer smatra da je povrijeđen članak Ugovora o EZ koji se odnosi na slobodu kratanja robe.	Ovo je POSEBNO TEŠKA POVREDA PRAVA ZAJEDNICE jer se ne radi o povredi direktive, već o POVREDI ODREDBE OSNIVAČKOG UGOVORA.	Razrađuje se uvjet o DOVOLJNO OZBILJNOJ POVREDI PRAVA ZAJEDNICE. To je povreda kada je država: • očito i teško zanemarila ograničenje (mjeru) svoje diskrecije – ako je diskrecija države široka, ne radi se o dovoljno ozbiljnoj povredi • stupanj jasnoće i preciznosti europskog prava • namjera ili nenamjera države • povreda je uvijek dovoljno ozbiljna ako je neko ponašanje već ocijenjeno protupravnim u nekoj ranijoj presudi Europskog suda (jer one djeluju erga omnes) • ako se može (to je vrlo teško) dokazati da je nacionalni sudac namjerno ili iz grube nepažnje pogrešno presudio

<u>KOBLER</u> 2003. NAKNADA ŠTETE ZVOG PROPUSTA NACIONALNOG SUDA	G. Kobler dio svog života radio je u Njemačkoj, a dio u Austriji. Sada želi u mirovinu u Austriji i želi da mu se u staž i austrijsku mirovinu uračuna i rad u Njemačkoj. Austrijski Upravni sud ne postavlja prethodno pitanje, već odbacuje tužbu. Kobler tuži Austriju austrijskom prvostupanjskom (općinskom) sudu zbog povrede njegovog subjektivnog prava utemeljenog na pravu zajednice. Taj sud postavlja prethodno pitanje Europskom sudu.	Može li se državu tužiti za naknadu štete jer je njezin sud propustio postaviti prethodno pitanje?	ES kaže da time može biti počinjena dovoljno ozbiljna povreda prava zajednice, ali u ovom slučaju to ipak nije tako. Dakle, iako konkretno u slučaju Kobler ne postoji dovoljno ozbiljna povreda, u budućnosti može do toga doći i NEPOSTAVLJANJE PRETHODNOG PITANJA (ODNOSNO POGREŠKA NACIONALNOG SUDA) MOŽE BITI VALJANA OSNOVA ZA ODGOBORNOST DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE
<u>NOLD</u> 1973. <u>TEMELJNA PRAVA</u> <u>EU - EVOLUCIJA</u>	Odnosi se na odluku Komisije na temelju Ugovora EZUČ koja je predviđala da kupci na veliko ne mogu kupovati ugljen iz Ruhra neposredno od zastupnika za prodaju ako ne pristanu kupiti određenu minimalnu količinu. Nold je bio kupac ugljena na veliko iz Ruhra koji nije bio u stanju udovoljiti tom zahtjevu i stoga je morao kupovati preko posrednika. Tvrđi da ta odluka predstavlja povredu njegovih prava da se slobodno bavi gospodarskom djelatnosti.	<u>Je li moguće pozvati se na temeljna prava i koji su njihovi izvori?</u>	Kako je Sud već ustanovio, TEMELJNA PRAVA ČINE SASTAVNI DIO OPĆIH NAČELA PRAVA čije poštovanje Sud osigurava. U ovoj presudi ES je definirao da su IZVORI TEMELJNIH PRAVA <u>ustavi zemalja članica (ustavne tradicije zajedničke svim zemljama članicama) i međunarodni sporazumi.</u> Očito je da Sud ne traži da je Konvencija za zaštitu temeljnih prava i sloboda RATIFICIRANA jer ju npr. Francuska do tada NIJE ratificirala → zato se shvaća vrlo široko → tzv. DOKTRINA INKORPORACIJE sadržaja ljudskih prava u pravo EU

<u>DASSONVILLE</u> 1974. SLOBODA KRETANJA ROBA: DOSEG ČL. 34. UFEU, MJERE S ISTOVRSNIM UČINKOM	Belgijski zakon traži da proizvodi sa zaštićenim porijeklom (npr. švicarski sir ili škotski whisky) budu pri uvozu popraćeni službenom ispravom koju izdaje država izvoznica, kojom se potvrđuje porijeklo proizvoda. Gustave Dassonville uvozi škotski whisky iz Francuske u Belgiju i pri tome nije u mogućnosti pribaviti potvrde o porijeklu. Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak pred prvostupanjskim belgijskim sudom.	Je li zahtjev belgijskog zakona za takvom potvrdom PROTIVAN ODREDBAMA ZAJEDNICE O SLOBODI KRETANJA ROBA?	Iz svega proizlazi da trgovac koji želi uvoziti u Belgiju škotski whiskey koji je već u slobodnom prometu u Francuskoj, može dobiti takvu potvrdu uz VELIKE POTESKOĆE, za razliku od uvoznika koji uvozi direktno iz zemlje proizvođača. Belgiski zakoni ograničavajuće utječu na slobodnu trgovinu unutar zajednice te se treba smatrati mjerama koje imaju učinak jednak onome količinskih ograničenja. Belgijski zakon i zahtjev za dobivanjem potvrde o autentičnosti od uvoznika koja je već u slobodnom prometu u nekoj državi članici predstavlja MJERU S ISTOVRSNIM UČINKOM, što je zabranjeno ugovorom. Ovdje se radi o JEDNAKO PRIMJENJIVOJ MJERI (neizravna diskriminacija) uvoznika koji uvoze robu koja je već u slobodnom prometu u nekoj od zemalja članica.) I takve nediskriminatorne (JEDNAKO PRIMJENJIVE) mjere JESU MJERE S ISTOVRSNIM UČINKOM i obuhvaćene su člankom 34. UFEU.
<u>CASSIS DE DIJON</u> 1978. SLOBODA KRETANJA ROBA: DOSEG ČL. 34. UFEU, MJERE S ISTOVRSNIM UČINKOM	Cassis de Dijon je alkoholni liker koji se iz Francuske uvozi u Njemačku. Njemačkim zakonom određena je minimalna količina alkohola koju piće smije imati da bi se moglo prodavati kao liker (25%). Kao razlog je navedena zaštita zdravlja stoga što bi potrošači pili više likera ako bi postotak alkohola u piću bio niži, što bi dovelo do narušavanja zdravlja. Cassis ima 15%- 20% alkohola. Prodaja Cassisa nije dopuštena u Njemačkoj stoga što ne udovoljava standardima koje propisuje njemački Zakon o alkoholnim pićima. Tužitelj smatra da njemački zakon predstavlja mjeru s istovrsnim učinkom kao količinsko ograničenje.	Predstavlja li takav zahtjev njemačkog zakona povredu slobode kretanja roba?	Takav njemački zakon predstavlja MJERU S ISTOVRSNIM UČINKOM koja je JEDNAKO PRIMJENJIVA – i to mjera S DVOSTRUKIM TERETOM (jer strani proizvođač mora zadovoljiti dvostruke standarde – i francuske i njemačke – a domaći proizvođač mora zadovoljiti samo njemačke standarde, te mjera u odnosu na njega nameće samo jednostruki teret) ES smatra da njemački zahtjevi koji se odnose na minimalni postotak alkohola u alkoholnim pićima ne služe svrsi od općeg interesa i kao takvi NEMAJU PREDNOST pred zahtjevima slobodnog kretanja roba koji predstavljaju jedno od temeljnih prava zajednice. Ova njem. mjera NE PROLAZI TEST PROPORCIONALNOSTI: 1. jer zaštita zdravlja nije dovoljno opravdan razlog jer na tržištu postoji niz pića s nižim udjelom alkohola 2. zaštita potrošača (bili bi u zabludi, mislili bi da kupuju piće s 25 i više % alkohola) koju navodi njemačka vlada može se ostvariti i mnogo manje resriktivnim mjerama (npr. obvezno isticanje zemlje porijekla i udjela alkohola na ambalaži) – pad na testu nužnosti i testu prikladnosti Paragrafom 8. sud uvodi pojam OBVEZNIH UVJETA (mandatory requirements) koje jednako primjenjive nacionalne mjere moraju zadovoljiti – odnose se posebno na učinkovitost fiskalnog nadzora, zaštitu zdravlja, poštenje trgovinskih transakcija i zaštitu potrošača.

1. o kojoj slobodi se radi? 2. je li količinsko ograničenje, ili mjera s istovrsnim učinkom kao količinska ograničenja? 3. je li mjera diskriminatorna ili ne (jednako ili nejednako primjenjiva)? 4. dvostruki ili jednostruki teret? 5. načelo uzajamnog priznanja? 6. karakteristika proizvoda ili način prodaje? 7. opravdanje? 8. test proporcionalnosti 9. može li se isti cilj postići i manje restriktivnom mjerom?			Riječ je o <u>dodatnom načinu opravdanja restriktivnih mjera uz čl.36 UFEU</u> koje je sud stvorio svojom praksom, a uspostavio ovom presudom. Time sud širi opravdanja nacionalnih zakona, ali i istovremeno utvrđuje da opravdanje NIKADA ne može biti EKONOMSKI CILJ. Uspostavlja se i <u>NAČELO UZAJAMNOG PRIZNANJA</u> - svi proizvodi koji su <u>zakonito proizvedeni i u prodaji u jednoj od zemalja članica</u>, moraju, u pravilu, imati <u>slobodan pristup tržištima drugih zemalja</u>. Ovime je uspostavljen princip "jednostrukog uvjetovanja", tj. proizvod mora <u>zadovoljiti kriterije samo jedne države</u>. Sukladno tome, "dvostruko uvjetovanje" predstavlja prepreku slobodi kretanja dobara.
<u>TORFAEN COUNCIL vs. B&Q 1989.</u> SLOBODA KRETANJA ROBA: DOSEG ČL. 34. UFEU, MJERE S ISTOVRSNIM UČINKOM	TC (tijelo lokalne uprave, općina) ističe da B&Q (dućan, vrtić centar) krši Zakon o trgovinama u UK, na način da otvara svoje trgovačke prostore u svrhu usluživanja kupaca nedjeljom, u svrhu različitu od one dopuštene koju navodi Peti Dodatak Zakona. Stoga ističe da je B&Q dužan platiti novčanu kaznu u iznosu od 1000 Funti. Taj zakon navodi pojedinačne artikle koji se, iznimno, smiju prodavati nedjeljom. Ti artikli uključuju, alkoholna pića, određenu hranu, duhan, novine i druge proizvode za svakodnevnu uporabu, ali ne i vrtlarske proizvode koje prodaje B&Q.	<u>Može li se B&Q pozvati na pravo EU i mjere s istovrsnim učinkom?</u>	Es kaže da <u>NE, jer cilj tog zakona nije bio diskriminatorni</u>. Zbog zabrane rada nedjeljom možda dolazi do <u>pada prodaje</u>, ali ona se <u>jednako odnosi i na domaće i na strane proizvode</u>. Uostalom, ovo pitanje <u>nema puno veze sa slobodom kretanja robe</u>, ali su se trgovci zbog dosadašnje prakse ES-a navikli, kad god nešto ometa njihovu trgovinu, pozivati se na pravo EU.
<u>KECK 1991.</u> SLOBODA KRETANJA ROBA: DOSEG ČL. 34. UFEU, MJERE S ISTOVRSNIM UČINKOM	Pokrenut je kazneni postupak protiv g. Kecka i g. Mithouarda zbog preprodaje proizvoda u neizmjenjenom stanju po cijenama nižim od stvarne nabavne cijene = preprodaja uz gubitak, što je protivno francuskom zakonu. Dakle, trgovina u francuskoj prodaje ispod nabavne cijene, a u Francuskoj je to KD – dovodi konkurenciju u stečaj i dolazi do monopola. Keck i Mithouard tvrde kako opća zabrana preprodaje uz gubitak nije zabranjena člankom 30. UEZ. Regionalni sud prekida postupak i šalje prethodna pitanja ES-u.	<u>Mogu li se Keck i Mithouard pozvati na pravo EU i mjere s istovrsnim učinkom?</u>	<u>ES jasno kaže da mijenja praksu</u> → suprotno Dassonvilleu, kaže da primjena nacionalnih odredbi koje ograničavaju ili zabranjuju određene <u>načine prodaje</u> za proizvode iz drugih država članica <u>ne ometa bitno trgovinu između drugih država članica, već tek NEZNATNO</u> Dakle, taj <u>francuski zakon nije mjera s istovrsnim učinkom, jer se primjenjuje na sve trgovce i ima jednak učinak na uvozne i domaće proizvode</u>. Čl. 34 treba tumačiti na nači da se on ne odnosi na odredbe nacionalnog zakonodavstva koje zabranjuju preprodaju uz gubitak. Sud će se <u>ubuduće baviti kontrolom KARAKTERISTIKA PROIZVODA</u> (naziv, oblik, veličina, težina, sastav, predstavljanje, označavanje, pakiranje), a <u>ne prodajnim aranžmanima, tj. NAČINIMA PRODAJE</u>, to reguliraju države članice i to nisu mjere s istovrsnim učinkom, te <u>PRESTAVLJAJU SAMO NEZNATNO OGRANIČENJE u slobodnoj trgovini te se IZUZIMAJU IZ ČL. 34.</u>

<u>FAMILIAPRESS</u> 1997. SLOBODA KRETANJA ROBA: OPRAVDANJE I PROPORCIONALNOST	Familiapress je austrijski izdavač novina i pokrenuo je postupak protiv njemačkog izdavača novina tražeći presudu kojom bi tuženik morao prestati prodavati u Austriji izdanja koja čitateljima nude mogućnost sudjelovanja u nagradnim igrama jer je to suprotno austrijskom zakonu o nelojalnoj tržišnoj utakmici iz 1992.	Je li austrijska nacionalna mjera u ovom slučaju zabranjena?	Radi se o nacionalnim MJERAMA S ISTOVRSNIM UČINKOM iz čl.34., a to je zabranjeno. Riječ je o JEDNAKO PRIMJENJIVOJ MJERI S DVOSTRUKIM TERETOM. ES kaže da se ovdje ne radi o načinu prodaje u smislu presude Keck, već se ovaj slučaj tiče STVARNOG SADRŽAJA PROIZVODA, dakle karakteristike. Međutim, treba uzeti u obzir i temeljna prava – slobodu tiska. <u>Zaključak ES-a: Čl. 34. Ugovora o EZ mora interpretirati na način da ne sprečava primjenu zakonodavstva države članice čiji je učinak zabrana distribucije, na njenom teritoriju, periodike proizvedene u drugoj državi članici koja sadrži nagradne slagalice ili nagradne igre, pod uvjetom da je zabrana srazmjerna cilju održavanja raznolikosti tiska i da taj cilj ne može biti ostvaren manje restriktivnim sredstvima.</u>
<u>ZONI</u> 1986. SLOBODA KRETANJA ROBA: OPRAVDANJE I PROPORCIONALNOST	Giorgio Zoni je iz Njemačke uvezao proizvode od tijesta napravljene od miješavine obične pšenice i durum pšenice. Talijanski Zakon o proizvodima od tijesta predviđa da se za industrijsku proizvodnju suhog tijesta, koje se može čuvati neko vrijeme prije konzumacije, može koristiti samo durum pšenica. Na taj način se garantira kvaliteta tijesta te se promovira razvoj uzgoja durum pšenice koja se proizvodi u regiji Mezzogiorno. Protiv Zonia Italija pokreće kazneni postupak. U svoju je obranu gospodin Zoni tvrdio da primjena Zakona o proizvodima od tijesta na uvezenu tijesteninu nije u skladu s člankom 30 Ugovora o EEZ.	Nacionalni sud traži od ES-a da ustanovi je li talijanski zakon u skladu s pravom zajednice. Nije! Predstavlja MIU i nije u skladu s člancima 34 i 36 UFEU!	ES poziva se na formulu iz Dassonvillea: količinskim ograničenjem na uvoz ili mjerom s istovrsnim učinkom treba smatrati <u>"sva trgovačka pravila država članica koja, izravno ili neizravno, aktualno ili potencijalno, mogu ometati trgovinu unutar zajednice."</u> Nije ispoštovano NAČELO UZAJAMNOG PRIZNANJA – tijesto je zakonito proizvedeno i u prodaji u drugoj državi članici. Pitanje <u>OPRAVDANJA i TEST PROPORCIONALNOSTI</u>: Italija ovu mjeru nije uspjela opravdati niti temeljem zaštite zdravlja niti temeljem imperativnih zahtjeva: • <u>ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA</u> – nema dokaza da tjestenina od miješanog brašna nužno sadrži boje i aditive • <u>IMPERATIVNI ZAHTEJEVI</u> – zaštita potrošača – može se ostvariti i manje restriktivnom mjerom (tako da na proizvodu bude naznačen sastav tjestenine) - poštena trgovina – može se osigurati tako da proizvodi od čiste durum pšenice imaju višu cijenu. <u>Da bi bile opravdane, nacionalne mjere moraju biti nužne, proporcionalne i razumne.</u> Osnovno pravilo – mjera nije opravdana ukoliko se drugom blažom mjerom može postići isti rezultat, kao na primjer odgovarajućim označavanjem hrane čime bi se potrošača informiralo o sastavu i kvaliteti hrane (tzv. "zlatno pravilo") → upravo to u ovom slučaju predlaže ES

<u>MARS</u> 1993. SLOBODA KRETANJA ROBA: OPRAVDANJE I PROPORCIONALNOST	Poduzeće Mars, u sklopu jedne kratke reklamnne kampanje sladoledne prutće pakirao je u takvu amablažu da je onomotima pisalo +10%. Tužitelj iz Njemačke, u koju su takvi prutići uvezeni iz Francuske, želi spriječiti upotrebu te oznake u Njemačkoj. On smatra: - da će potrošač sigurno pretpostaviti da je prednost na koju upućuje oznaka “+10%” data bez povećanja cijene - da je način na koji je oznaka +10% unesena u prezentaciju dao potrošaču utisak da je proizvod povećan za količinu koja odgovara obojanom dijelu omota → obojani dio obuhvaćao je znatno više od 10% ukupne površine omota i to je, prema mišljenju tužitelja obmanjujuće	Je li u skladu s načelima slobode kretanja robe u Njemačkoj zabraniti trgovinu proizvodima u amblaži +10% koji su zakonito proizvedeni i u prodaji u drugoj državi članici?	ES kaže da je ova zabrana, iako se odnosi na sve proizvode bez iznimke, PO PRIRODI JE TAKVA DA OMETA TRGOVINU UNUTAR ZAJEDNICE → <u>mjera ulazi u doseg čl. 34. – to je MJERA S ISTOVRSNIM UČINKOM, JEDNAKO PRIMJENJIVA i na strane i domaće proizvode.</u> <u>Mogući RAZLOZI OPRAVDANJA</u> • potrošači očekuju veći proizvod uz istu cijenu • vizualna prezentacija nesrazmjerna je 10% → nijendo od tih opravdanja nije zadovoljavajuće → sud se poziva na RAZUMNO OPREZNOG POTROŠAČA → on će biti svjestan da ne postoji nužno veza između <u>veličine reklamne oznake i stvarne veličine tog povećanja</u> <u>TEST PROPORCIONALNOSTI: povlačenje proizvoda je PRERESTRIKTIVNA mjera</u> <u>Dakle, moguća opravdanja se ne mogu prihvatiti i mjera ne prolazi test proporcionalnosti!</u>
<u>MIŠLJENJE</u> <u>NEZAVISNOG</u> <u>ODVJETNIKA</u> <u>MADURA</u>	Kad je određena nacionalna mjera zabranjena čl. 34., država članica mora dokazati da je korist od te mjere za javni interes koji priznaje Zajednica veća od troškova koji proizlaze iz ograničenja koja su tom mjerom nametnuta tržišnim slobodama. <u>TESTOVI koje Europski sud primjenjuje kad odlučuje o PROPORCIONALNOSTI MJERA:</u> • <u>LEGITIMNOST</u> samog cilja koji se nastoji ostvariti mjerom • <u>TEST PRIKLADNOSTI</u> (može li mjera ostvariti namjeravani cilj) → mjera o kojoj je riječ mora doista pridonositi postizanju cilja za čijim ostvarivanjem stremlji → kada to nije slučaj, mjera, po definiciji, krši načelo proporcionalnosti. • <u>NUŽNOST MJERE</u> (postoji li manje restriktivna alternativa) → postoji li alternativna mjera koja je realno dostupna, a koja bi zaštitila legitimne interese države članice jednako učinkovito, ali bi bila manje restriktivna za slobodno kretanje dobara • <u>TEST PROPORCIONALNOST STRICTO SENSU</u> (odvagivanje interesa) → što je veći stupanj štete za načelo slobode kretanja dobara, to veća mora biti važnost zaštite javnog interesa na koji se država članica poziva → države članice moraju pokazati da je razina zaštite koju su odlučile dati svojim legitimnim interesima srazmjerna stupnju uplitanja u trgovinu unutar Zajednice → država članica može imati obavezu prihvatiti mjeru koja je manje restriktivna za trgovinu unutar Zajednice, čak ako bi to dovelo do niže razine zaštite njenih legitimnih interesa		

GEBHARD **1994.**

SLOBODA KRETANJA USLUGA – PRAVO POSLOVNOG NASTANA

Radi se o njemačkom odvjetniku (s njemačkom diplomom) koji je došao trajno živjeti u Milano. Otvorio je odvjetnički ured i koristio se nazivom "avvocato". Odvjetnička komora Milana zabranila je g. Gebhardu da koristi titulu *avvocato*, te pokrenula disciplinski postupak protiv njega, koji je završio suspenzijom od obavljanja profesionalne aktivnosti u trajanju od šest mjeseci.

G. Gebhard se žalio protiv te odluke Državnom odvjetničkom vijeću i pri tome pojasnio da se žali i protiv implicitnog odbacivanja njegovog zahtjeva za upis na popis odvjetnika. U žalbi je isticao da mu Direktiva 77/249 daje pravo obavljati profesionalne aktivnosti iz vlastitog odvjetničkog ureda u Milanu. **Ta direktiva primjenjuje se na aktivnosti pravnika koje se obavljaju kao pružanje usluga.** Ona propisuje da pravnik koji pruža usluge mora prihvatiti profesionalnu titulu koja se koristi u državi članici iz koje dolazi, izraženu na jeziku ili na jednom od jezika te države, s naznakom profesionalne organizacije koja ga je ovlastila da obavlja praksu, ili s naznakom suda pred kojim ima pravo obavljati praksu temeljem prava te države.

Radi li se o poslovnom nastanu ili o slobodi pružanja usluga, te koji je utjecaj direktive?

**Koji su uvjeti da
se to pravo može
ograničiti kroz
zakonodavstvo
države članice?**

Ovdje se radi o **SLOBODI POSLOVNOG NASTANA**, a ne o slobodi pružanja usluga.

Sud objašnjava koncept poslovnog nastana:

- pravo poslovnog nastana **zajamčeno je Ugovorom fizičkim i pravnim osobama** – osoba može osnovati poslovni nastan, u smislu Ugovora, u više od jedne države članice
- **poslovni nastan** – trajno sudjelovanje u gospodarskom životu
- **pružanje usluga** – aktivnosti u drugoj zemlji obavljaju se na **privremenoj osnovi** (privremena narav određuje se ne samo prema trajanju, već i prema redovitosti, periodičnosti i trajnosti pružanja usluga)
- sloboda poslovnog nastana ostvaruje se **prema uvjetima** koje **država** u kojoj se ostvaruje poslovni nastan **propisuje za svoje vlastite državljane**:
 - * **neregulirane profesije** – gotovo neograničeno pravo poslovnog nastana i pružanja usluga
 - * **REGULIRANE PROFESIJE** – postoje nacionalni zakoni i pravila koji se odnose na pokretanje i/ili obavljanje neke profesije – te uvjete moraju ispuniti i stranci – međutim, **te mjere moraju ispunjavati 4 ZAHTEVA da bi bile u skladu s europskim pravom:**
 - ❖ moraju se **primjenjivati na nediskriminatoran način**
 - ❖ moraju biti opravdani **imperativnim razlozima** koji su u **općem interesu**
 - ❖ moraju biti **prikladni** za ostvarivanje cilja za čijim ostvarivanjem teže
 - ❖ **ne smiju ići preko onoga što je nužno** kako bi taj cilj ostvarili

To je MODIFICIRANI TEST PROPORCIONALNOSTI ili GEBHARD TEST.

Da bi tvrka koja je već osnovana uživala pravo poslovnog nastana u drugoj državi članici, moraju se ispuniti dva uvjeta:

- ❖ tvrtka mora biti registrirana u skladu sa zakonima zemlje članice u kojoj se obavlja ekonomska aktivnost (državljanstvo osnivača firme, članova ili vlasnika je nebitno);
- ❖ tvrtka mora imati registrirani ured, glavni ured ili glavno mjesto iz kojeg se upravlja poduzećem u drugoj zemlji članici EU

Da bi se određena aktivnost mogla podvesti pod pravo poslovnog nastana, mora ispunjavati određene kriterije. ES je u praksi u tu svrhu izgradio sljedeće grupe kriterija:

- ❖ **mora se raditi o ekonomskoj aktivnosti** (npr. sport se može podvesti pod ovo pravilo ukoliko predstavlja ekonomsku aktivnost)
- ❖ **mora se raditi o stalnoj aktivnosti, stabilne i trajne prirode**
- ❖ **mora se raditi o prekograničnoj aktivnosti**, (tj. uključivati inozemni element)
- ❖ **može se raditi kako o pravnoj osobi, tako i o fizičkoj osobi koja je samozaposlena** - pravne osobe mogu biti osnovane u više od jedne države članice, naročito u slučajevima kompanija kroz osnivanje predstavništava, kćerki kompanija i poslovnih jedinica (Gebhard), kao i mogućnost fizičke osobe iz jedne države članice da se samozaposli u drugoj državi članici (Stanton)

<u>ANTONISSEN</u> 1991. SLOBODA KRETANJA RADNIKA	Radi se o muškarcu koji je došao u Englesku tražiti posao, no vratili su ga zbog posjedovanja droge.	Može li se NEZAPOSLENA OSOBA pozvati na slobodu kretanja radnika? Interpretacija slobode kretanja radnika.	SLOBODU KRETANJA RADNIKA treba <u>interpretirati široko</u> – i NEZAPOSLENA OSOBA koja traži posao može se pozvati na nju, ali samo u razumnom roku – 6 MJESECI. Nije protivno odredbama prava Zajednice o slobodi kretanja radnika da zakonodavstvo države članice predviđa da se državljanina druge države članice koji je ušao u prvu državu kako bi tražio zaposlenje može tražiti da napusti teritorij te države (uz mogućnost žalbe) ako on nije pronašao zaposlenje nakon šest mjeseci, osim ako osoba o kojoj se radi ne pruži dokaze da nastavlja tražiti zaposlenje i da ima istinske šanse zaposliti se.
<u>GROGAN</u> 1990. TEMELJNA PRAVA I TRŽIŠNE SLOBODE	Udruga za zaštitu nerođene djece pokrenula je pravni postupak pred irskim sudovima kako bi spriječila studentske udruge u Irskoj da objavljuju adrese britanskih klinika za obavljanje pobačaja. Udruga svoj zahtjev temelji na odredbi Irskog Ustava kojom se potvrđuje pravo na život nerođenoj djeci. Studenti su svoju obranu temeljili na pravu Zajednice – tvrde da obavljanje pobačaja predstavlja uslužnu djelatnost u smislu članka 49 UEZ i stoga pravo Zajednice zabranjuje Irskoj ograničavati pravo stanovnika te zemlje da obavljaju pobačaj u nekoj drugoj državi članici.	Ubira li se djelatnost studenata u slobodu pružanja usluga? Kakav je status nacionalnog ustava?	<u>ES smatra da:</u> * Pružanje informacija o određenoj gospodarskoj djelatnosti ne podrazumijeva pružanje usluga u smislu čl. 60 Ugovora ako se informacije ne pružaju u ime određenog gospodarskog subjekta već iskazuju tek slobodu izražavanja. * Kao posljedica toga, nije suprotno pravu Zajednice da država članica u kojoj je medicinski prekid trudnoće zabranjen, zabrani studentskim udrugama pružanje informacija o nazivu i mjestu klinika u nekoj drugoj državi članici gdje se dobrovoljni prekid trudnoće zakonito obavlja, kao i načine kontaktiranja tih klinika, gdje spomenute klinike nemaju nikakvog udjela u pružanju spomenutih informacija. Europski sud je pokazao namjeru da se ne miješa u nacionalne Ustave kada su u pitanju TEMELJNE VREDNOTE pojedinog naroda. Tako dugo <u>dok NEMA ZAJEDNIČKOG STANDARDA</u>, svaka država može imati svoje stavove u pogledu ovakvih temeljnih vrednota.

<u>SCHMIDBERGER</u> 2000. TEMELJNA PRAVA I TRŽIŠNE SLOBODE	Transitforum Austria Tirol, udruga za "zaštitu biosfere u alpskim predjelima" obavijestila je pokrajinsku vladu u Innsbrucku o demonstracijama koje će se održati od 11.00h u petak 12. lipnja 1998 do 15.00 h u subotu 13. lipnja 1998. na autocesti Brenner zbog čega će ta autocesta biti zatvorena za sav promet na jednom dijelu. Schmidberger je međunarodno transportno poduzeće sa sjedištem u Njemačkoj koje posjeduje šest kamiona za prijevoz teških tereta sa 'smanjenom emisijom buke i čađi'. Glavna djelatnost je prijevoz drveta iz Njemačke u Italiju i olova iz Italije u Njemačku. Vozila pritom najčešće koriste autocestu Brenner. Schmidberger je podnio tužbu sudu u Innsbrucku (Austrija) i tražio odštetu u iznosu od ATS 140 000 protiv Republike Austrije jer njegovih pet kamiona nije moglo koristiti autocestu Brenner tijekom četiri uzastopna dana. [demonstracije+praznici+vikend]	Postoji sukob između NAČELA SLOBODNOG KRETANJA ROBE s jedne strane i PRAVA NA PROSVJED (slobodu izražavanja i okupljanja) KAO TEMELJNOG PRAVA – koje od njih ima veću važnost?	Sud smatra da činjenica da nadležne vlasti države članice nisu zabranile demonstracije koje su dovele do potpunog zatvaranja važne tranzitne prometnice kao što je autocesta Brenner gotovo na 30 sati može ograničiti trgovinu robom unutar Zajednice i mora se stoga smatrati mjerom s učinkom jednakim kvantitativnom ograničenju koje je, u načelu, inkompatibilno s obvezama prema pravu Zajednice. Međutim, očito je iz da su austrijske vlasti djelovale u skladu s poštivanjem temeljnih prava demonstranata na slobodu izražavanja i slobodu okupljanja koje jamči Europska konvencija o ljudskim pravima i Austrijski ustav. Budući da Zajednica i države članice <u>moraju poštivati temeljna prava, ZAŠTITA TIH PRAVA JE OPRAVDANI INTERES</u> koji, u načelu, <u>opravdava ograničenje obveza koje propisuje pravo Zajednice, čak i u slučaju temeljne slobode</u> koju jamči Ugovor kao što je slobodno kretanje robe. Austrija sama treba odmjeriti interese uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja i odrediti pravičnu ravnotežu između njih → treba pronaći harmoniju između slobode izražavanja i okupljanja [koja je također ponekad podložna ograničenjima] i slobode kretanja usluga [također se ponekad može ograničiti] → tako ES daje državi ŠIROKU MARGINU PROSUDBE → ustvari djeluje kao pravni štit → sve što je unutar nje je u okviru nacionalnih vlasti, ali ako se država ponaša u skladu s TEMELJNIM PRAVIMA → <u>Europski sud će reagirati samo u onim slučajevima ako država disproporcionalno ugrozi temeljne slobode</u> → ovdje TO NIJE NAPRAVLJENO
<u>OMEGA</u> 2002. TEMELJNA PRAVA I TRŽIŠNE SLOBODE	Radi se o pokušaju lokalnih poduzetnika u Bonnu da organiziraju igru koja se sastoji u simulaciji ubijanja ljudi lasreskim zrakama (slično ako Paintball). Njemačke lokalne vlasti im zabranjuju nabavljanje opreme iz Engleske jer je ta igra suprotna ljudskom dostojanstvu, a i pozivaju se i na njemačku prošlost koja se tiče ubojstava (II:svjetski rat).	Omega smatra da se KRŠI PRAVO ZAJEDNICE, posebno SLOBODU PRUŽANJA USLUGA budući da se u igri morala koristiti oprema i tehnologija koju pribavlja britansko poduzeće Pulsar	ES smatra da se zaista radi o ekonomskoj aktivnosti, dakle o SLOBODI PRUŽANJA USLUGA, dok je sloboda kretanja robe ovdje sporedna. Njemačka mjera ima legitiman cilj – ZAŠTITU LJUDSKOG DOSTOJANSTVA. Na pitanje je li mjera PROPORCIONALNA, ES ne odgovara – tu odluku ostavlja nacionalnom sudu i daje mu ŠIROKU MARGINU PROSUDBE. Ako se radi o <u>TEMELJNIM VRIJEDNOSTIMA</u> (ustavne tradicije), ES je spreman prepustiti MARGINU PROSUDBE nacionalnom sudu, pod uvjetom da je proporcionalna i jednako primjenjiva.

<u>VIKING</u> 2005. TEMELJNA PRAVA I TRŽIŠNE SLOBODE	Kompanija (Viking) koja se bavi prijevozom ima brodove. Njihov trajekt Rossella plovi na stalnoj liniji Helsinki-Talin, a registriran je u Finskoj. Finska je socijalna zemlja, s dobrim kolektivnim ugovorima i plaćama radnika – to je pozitivno za radnike, ali ne i za poduzeća. Viking sada želi registrirati poduzeće i brod u Estoniji kako bi radnike vezao estonskim pravom i kolektivnim ugovorom, a ne finskim. U Estoniji su plaće niže. Udruga za zaštitu radnika zbog toga poduzima štrajk. Viking tuži udruge koje štrajkaju (razlika u odnosu na Schmidberg – tamo je tužena država)	Što kada štrajk sprječava SLOBODU POSLOVNOG NASTANA?	Članci ugovora koji se odnose na poslovni nastan imaju IZRAVNI UČINAK (nema ga JEDINO SLOBODA KRETANJA ROBA)!!! ES zaključuje da se ovim štrajkom želi zaštititi radnike, a ne neko njihovo temeljno ljudsko pravo (pravo na štrajk) kao u slučajevima Schmidberger i Omega. U tim prethodnim slučajevima postoji prepreka za ostvarivanje tržišnih sloboda, a zaštita temeljnog ljudskog prava je opravdanje. U Vikingu je temeljno ljudsko pravo ono što izražava prepreku, a opravdanje je zaštita radnika – zato ovdje ES ne daje široku marginu prosudbe jer se ona može koristiti samo kada je legitimni cilj neko TEMELJNO LJUDSKO PRAVO.
<u>COMMISSION vs. COUNCIL</u> <u>-ERTA-</u> <u>1970te</u> OVLASTI UNIJE – OVLASTI DRŽAVA ČLANICA	Države članice preko VM vode pregovore o sklapanju međunarodnog ugovora u vezi cestovnog prometa. No komisija smatra da je to njezin posao (postupsk prema ugovoru: inicijativu daje komisija, VM daje mandat komisiji da pregovara, te se vraća na ratifikaciju VM i EP-u). Komisija traži od ES-a poništenje akta VM-a	ES treba odlučiti spada li to područje u nadležnost Zajednice, ako da, tada je Komisija nadležna za pregovaranje. Međutim, ugovor ERTA je već ispregovaran i kad bi ga ES poništio, propalo bi sve što se dogovaralo godinama.	U području transportne politike nadležnost ima zajednica, no <u>nigdje se izričito ne navodi</u> da ona ima i ovlast sklapanja međunarodnih ugovora (NAČELO DODIJELJENIH OVLASTI – EU na međunarodnom planu ima one ovlasti koje su joj dodijeljene). ES kaže da kad zajednica ima INTERNE OVLASTI u nekom području, tada tamo IMA OVLASTI I NA MEĐUNARODNOM PLANU → TEORIJA IMPLICITNIH OVLASTI ES kaže da zajednica IMA OVLAST NAD TRANSPORTOM, ali tada je to još bila PODIJELJENA OVLAST – za njih vrijedi načelo da, dok god zajednica neko područje konačno ne regulira (a ovdje to nije slučaj), to mogu učiniti države članice. Od trenutka kada zajednica konačno regulira neko područje, ono postaje njena ISKLUČIVA OVLAST. MJEŠOVITI SPORAZUMI – posebna vrsta, opravdanje u načelu dodijeljenih ovlasti – sklapaju ih EU i DČ (kad međunarodni sporazum obuhvaća pitanja koja nisu u nadležnosti EU) s jedne, te država NEČLANICA (npr. RH) s druge strana → jer države članice ne žele izgubiti sve ovlasti na međunarodnoj razini.

<u>DEMIREL</u> 1986. UČINAK MEĐUNARODNIH UGOVORA	Gospođa Demirel je supruga turskog državljanina koji je živio i radio u SR Njemačkoj od ulaska u tu zemlju 1979. g. Ona je došla kako bi se pridružila svom suprugu, temeljem vize koja je bila valjana samo u svrhu posjete, a nije bila izdana u svrhu spajanja obitelji. Uvjeti za spajanje obitelji za državljane država koje nisu članice, koji su ušli u SR Njemačku u svrhu spajanja obitelji bili postroženi 1982. i 1984. godine temeljem amandmana (prije 3, sada 8 godina rada i života u zemlji članici), a suprug gospođe Demirel u vrijeme događaja koji su doveli do postupka u glavnoj stvari nije bio ispunio taj uvjet. Gospođa Demirel, da bi spriječila izgon, poziva se na čl. 12. Sporazuma između Turske i EZ i traži da to ima IZRAVNI UČINAK te da njemačko nacionalno pravo ne bude primjenjeno i poziva se na slobodu kretanja radnika.	Ima li takav MEĐUNARODNI UGOVOR (Sporazum između EZ i Turske) IZRAVAN UČINAK?	ES kaže da se gđa. Demirel <u>MOŽE POZVATI NA MEĐUNARODNI UGOVOR</u> između Turske i EZ, te da on <u>IMA IZRAVAN UČINAK</u> ako ispunjava <u>3 kriterija</u> za izravni učinak: da je odredba <u>jasna, bezuvjetna i precizna</u>. Inače bi drave članice kršile obveze iz međunarodnih ugovora, a EZ bi za to odgovarala na međunarodnom planu – dajući međunarodnim ugovorima izravni učinak, ES na neki način spašava zajednicu od međunarodne odgovornosti i prisijava države članice da ispunjavaju međunarodne obveze. Odredbe međunarodnih ugovora između EZ i trećih zemalja imaju se smatrati <u>IZRAVNO PRIMJENJIVIMA</u> kada, imajući u vidu <u>tekst, svrhu i narav ugovora</u>, odredba zadrži <u>jasnu i preciznu</u> obavezu koja u svojoj primjeni ili po svojim učincima <u>ne ovisi o</u> prihvatanju nikakvih naknadnih mjera.
<u>SEVINCE</u> 1980. UČINAK MEĐUNARODNIH UGOVORA	Iz dokumenata pred Sudom vidljivo je da je g. Sevinceu 1980. odbijeno produženje dozvole boravka koja mu je izdana 1979., temeljem toga što su obiteljske okolnosti koje su opravdavale izdavanje dozvole prestale postojati. Tvrdeći da je u Nizozemskoj niz godina bio u radnom odnosu s plaćom, 1987. g. Sevince je uložio zahtjev za izdavanje dozvole boravka. U svrhu potpore svojem zahtjevu, oslanjao se na članak 2(1)(b) Odluke br. 2/76, prema kojemu turski radnik koji je pet godina bio zakonito zaposlen u državi članici Zajednice ima u toj državi članici slobodan pristup bilo kojem plaćenom zaposlenju po svom izboru, kao i na treći odlomak članka 6(1) Odluke br. 1/80, prema kojemu turski radnik koji je propisno registriran kao pripadnik radne snage u državi članici ima u toj državi članici slobodan pristup bilo kojem plaćenom zaposlenju po svom izboru nakon četiri godine zakonitog zaposlenja. Njegov je zahtjev implicitno odbijen od strane nizozemskih tijela.	Imaju li i odluke tijela kao što su VIJEĆE I ODBOR PRIDRUŽIVANJA također IZRAVNI UČINAK kao i međunarodni ugovori?	Tom prilikom Sud je odlučio da ne samo odredbe sporazuma o pridruživanju, već i <u>ODLUKE VIJEĆA PRIDRUŽIVANJA</u> čine sastavni dio pravnog sustava Zajednice te <u>MOGU IMATI IZRAVNE UČINKE</u>. Europski sud i dalje slijedi svoju utvrđenu praksu, te je u predmetu Sürül ponovio shvaćanje da odredbe odluka Vijeća pridruživanja osnovanog temeljem ugovora između Europske zajednice i Turske mogu imati <u>IZRAVNI UČINAK</u> (primjenjive su pred nacionalnim sudovima) pod istim uvjetima koji se primjenjuju za ocjenu izravnog učinka samog Sporazuma o pridruživanju – <u>jasnoća, preciznost, bezuvjetnost</u>.

POLYDOR 1986. UČINAK MEĐUNARODNIH UGOVORA	Dva britanska poduzeća – Harlequin i Simons kupuju gramofonske ploče u Portugalu i prodaju ih u Ujedinjenom kraljevstvu bez dozvole vlasnika autorskih prava u UK – poduzeća RSO Records ili njegovog poduzeća Polydor Ltd. koje ima isključivu licencu za UK. Gramofonske ploče identičnog zapisa ali različitog porijekla (Portugal i UK) tako se prodaju na tržištu UK. Engleski Court of Appeal utvrdio je da H. i S. krše odredbe britanskog zakona o autorskom pravu jer bez licence za područje UK prodaju gramofonske ploče. H i S odgovaraju da se vlasnik autorskih prava ne može pozivati na tu okolnost stoga što je <u>Europski sud svojom ranijom praksom utvrdio da dobra koja su stavljena zakonito u prodaju u jednoj državi članici moraju imati slobodan pristup tržištima svih država članica, a zaštita autorskih prava predstavlja mjeru s istovrsnim učinkom kao količinsko ograničenje i ne može biti opravdana temeljem prve rečenice članka 30 UEZ.</u> Ugovor o slobodnoj trgovini između EZ i Portugala sadrži identične norme o slobodi kretanja roba kao i UEZ.	Je li članak 34. jednako primjenjiv i na ZONU SLOBODNE TRGOVINE i na INTERNO TRŽIŠTE?	<u>ES kaže da NIJE!</u> Sličnost izraza koji se koriste u Čl. 30 i 36 Ugovora o EEZ, s jedne strane i u Čl. 14(2) i 23 Ugovora između EEZ i Portugalske republike, s druge strane, nije dovoljan razlog da bi se na odredbe Ugovora primjenila sudska praksa Europskog Suda koja u kontekstu Zajednice određuje odnos između zaštite industrijskog i komercijalnog prava vlasništva i odredaba o slobodi kretanja dobara. Činjenica da Europski sud shvaća PRIMARNO I SEKUNDARNO ASOCIJACIJSKO pravo kao dio pravnog poretka Europske zajednice ipak <u>NE ZNAČI da te pravne izvore interpretira NA ISTI NAČIN kao i odredbe primarnog i sekundarnog prava Europske zajednice.</u> Tom prilikom Europski sud je zauzeo shvaćanje da <u>odredbe različitih vrsta ugovora, čak i kada su tekstualno identične, mogu biti interpretirane na različit način.</u> Sličnost teksta Ugovora o Europskoj zajednici i ugovora s trećom državom nije dovoljan razlog za primjenu sudske prakse Europskog suda pri interpretaciji sporazuma s trećim državama. Razlozi koji utječu na interpretaciju članaka 30 i 36 Ugovora o Europskoj zajednici (danas članci 28 i 30), ne primjenjuju se u kontekstu odnosa između Zajednice i Portugala. Odatle proizlazi da se niti odredbe sporazuma o pridruživanju, odnosno stabilizaciji i pridruživanju ne mogu interpretirati mutatis mutandis kao odredbe Ugovora o Europskoj zajednici, a moguće je da se svaki sporazum o pridruživanju, bez obzira na činjenicu pripada li istoj vrsti sporazuma, može interpretirati različito od drugih sporazuma iste vrste.
JANY 2001. UČINAK SSP-a	Radi se o prostitutkama iz Češke i Poljske, zemalja koje nisu članice EU. Žele raditi kao prostitutke u izlozima u Amsterdamu. Traže da im se prostitucija prizna kao samozaposlenje i izda radna dozvola. Pozivaju se na pravo na poslovni nastan prema SSP-u, tj. da se na njih primijeni zakonodavstvo nizozemske koja dopušta prostituciju u izlozima, pod uvjetima koji vrijede u Nizozemskoj.		Pravo poslovnog nastana SSP-om je dodijeljeno poljskim i češkim državljanima koji se žele baviti djelatnostima industrijskog ili trgovinskog karaktera, djelatnostima obrta ili djelatnostima zanimanja u državi članici. Međutim, iz SSP-a slijedi da ta prava ulaska i boravka nisu apsolutne privilegije, već vršenje može, pod određenim okolnostima, biti ograničeno pravilima države članice primateljice koja reguliraju ulazak, boravak i nastan poljskih i čeških državljana. Iako pravo Zajednice određuje kriterije koje se ponašanje može smatrati suprotno javnom poretku, ponašanje se ne može smatrati dovoljno ozbiljne prirode da bi se opravdalo ograničenje ulaska u ili boravka na teritoriju države članice državljanin druge države članice kada prva država članica ne usvoji, u pogledu istog ponašanja svojih državljana, represivne mjere ili druge istinske i učinkovite mjere s namjerom sprečavanja takvog ponašanja. SSP treba protumačiti s učinkom da prostitucija jest ekonomska aktivnost koju obavlja samo-zaposlena osoba kako navode te odredbe, kada se ustanovi da je obavlja osoba koja pruža tu uslugu: izvan bilo kakvog odnosa podređenosti što se tiče izbora te djelatnosti, uvjeta rada i uvjeta stjecanja plaće, pod osobnom odgovornošću te osobe, iu zamjenu za naknadu koja se toj osobi plaća izravno i u cijelosti. Na nacionalnom je sudu da odredi u svakom pojedinom slučaju, u svjetlu podnesenih dokaza, jesu li ti uvjeti ispunjeni.

